

1504900-80.2021.8.26.0077

Classe: Termo Circunstanciado

Assunto: Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Magistrado: ERIC DOUGLAS SOARES GOMES

Comarca: Birigui

Foro: Foro de Birigui

Vara: Vara do Juizado Especial Cível e Criminal

Data de Disponibilização: 22/06/2022

... bairro e o local era conhecido por tráfico; que viram uma pessoa a pé e outro sujeito em cima de uma motocicleta Biz; que o indivíduo que estava a pé se sentou ao lado de um popular e dispensou um pino e uma faca; que entrevistado identificou-se como Ezequiel, que disse que era usuário de drogas e que usava a faca para se defender, porque havia cometido vários crimes; o acusado era ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Birigui

Foro de Birigui

Vara do Juizado Especial Cível e Criminal

Rua Faustino Segura, 214, Birigui - SP - cep 16200-370

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1504900-80.2021.8.26.0077 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1504900-80.2021.8.26.0077

Classe - Assunto

Termo Circunstanciado - Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Autor:

Justiça Pública

Autor do Fato:

EZEQUIEL VINÍCIUS DOS SANTOS PRIETO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ERIC DOUGLAS SOARES GOMES

Vistos.

EZEQUIEL VINÍCIUS DOS SANTOS PRIETO foi denunciado pelo Ministério Público porque, supostamente, no dia 15 de setembro de 2021, por volta das 10h40min, na Rua Ataíde Gajardoni, no. 871, Bairro Portal da Pérola II, CEP 16201-415, nesta cidade e Comarca de Birigui, trazia consigo, para consumo pessoal, um eppendorff contendo gramas 0,27 gramas de cocaína, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme laudo de exame toxicológico de fls. 19/20.

Relatório dispensado, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

A materialidade do delito resta demonstrada por meio do boletim de ocorrência de fls. 01/04, auto de exibição e apreensão de fls. 07 e laudo pericial de fls. 29/34.

A autoria também restou demonstrada. Senão vejamos.

A testemunha Ricardo de Souza Figueira disse que participou da abordagem; que estavam em patrulhamento pelo bairro e o local era conhecido por tráfico; que viram uma pessoa a pé e outro sujeito em cima de uma motocicleta Biz; que o indivíduo que

estava a pé se sentou ao lado de um popular e dispensou um pino e uma faca; que entrevistado identificou-se como Ezequiel, que disse que era usuário de drogas e que usava a faca para se defender, porque havia cometido vários crimes; o acusado era usuário e não era possível saber se ele vendia ou comprava; que o acusado foi acompanhado visualmente, foi visto ele jogar no chão, e ele disse ser proprietário da droga e que era usuário; que o acusado jogou o objeto no chão antes de se sentar.

A testemunha Agenor Santos Júnior disse que visualizaram o acusado numa esquina e havia uma moto parada e o condutor parecia entregar algo a ele, que o acompanharam e ele saiu correndo quando viu a viatura; que ele se sentou ao lado de um senhor, e ao abordarem ele, encontraram um pino de cocaína e uma faca; que não foi possível aferir se ele vendeu ou comprou; que o acusado era conhecido por praticar furtos em escolas.

O acusado Ezequiel Vinícius dos Santos Prieto disse que estava descendo a rua de sua casa e estava com o pino o bolso para cheirar; que no caminho encontrou seu amigo de moto; que como estava com um pino ficou com medo; que o policial viu o declarante jogando o pino no chão e perguntou onde estava o resto da droga; que sua mãe viu o que aconteceu; que estudou até a oitava série, que não tem filhos.

Tais testemunhos autorizam o reconhecimento da autoria e materialidade delitivas, anotando-se que as palavras das testemunhas se revestem de coerência, robustez e segurança e não demonstram qualquer tendência para o exagero ou falsidade, devendo ser aceitas como elementos hábeis à condenação, suportando o acusado, então, o ônus de contrastá-las, o que não fez, ao contrário, confessou o delito.

Restou de demonstrado, de forma incontestada, que, nas condições de tempo e lugar descritas na denúncia, o acusado portava substância entorpecente para fins de consumo pessoal.

A subsistência do caráter criminoso da conduta se justifica pela lesão ao bem jurídico tutelado, qual seja, a incolumidade e saúde públicas. A lei não pune, contudo, o consumo da droga (se o fizesse o tipo seria inconstitucional); incrimina-se, tão somente, o ato de adquirir, guardar, ter em depósito, transportar ou trazer consigo (para consumo pessoal) drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. E é nessas situações que o comportamento do agente vulnera o bem tutelado na norma incriminadora, tendo em conta as propriedades maléficas da droga e a potencial disseminação desses malefícios na sociedade, além do caráter público e universal da saúde pública brasileira.

O artigo 28, da Lei 11.343/06, cuida de infração de mera conduta, não se fazendo mister nenhum perigo concreto ao bem jurídico. Já que trata de mera infração "sui generis", não sendo a prisão a pena cominada, pode-se transigir com as exigências emanadas do princípio da ofensividade (lesão ou perigo concreto de lesão ao bem jurídico).

Tal como ressaltado, a coibição legal do uso de drogas não se destina somente ao usuário, vai além, impede a proliferação dos malefícios das substâncias entorpecentes para a coletividade e para a saúde pública, sendo típica a conduta.

Ademais, o Supremo Tribunal Federal já decidiu acerca da natureza jurídica da conduta prevista no art. 28, da Lei nº 11.343/06, reconhecendo, por conseguinte, a constitucionalidade da criminalidade do uso de entorpecente, confira-se:

"POSSE DE DROGA PARA CONSUMO PESSOAL: (ART. 28 DA L. 11.343/06 - NOVA LEI DE DROGAS): NATUREZA JURÍDICA DE CRIME - 1. O art. 1º da LICP - que se limita a estabelecer um critério que permite distinguir quando se está diante de um crime ou de uma contravenção - não obsta a que Lei ordinária superveniente adote outros

critérios gerais de distinção, ou estabeleça para determinado crime - como o fez o art. 28 da L. 11.343/06 - pena diversa da privação ou restrição da liberdade, a qual constitui somente uma das opções constitucionais passíveis de adoção pela Lei incriminadora (CF/88, art. 5º, XLVI e XLVII). 2. Não se pode, na interpretação da L. 11.343/06, partir de um pressuposto despreço do legislador pelo "rigor técnico", que o teria levado inadvertidamente a incluir as infrações relativas ao usuário de drogas em um capítulo denominado "Dos Crimes e das Penas", só a ele referentes. (L. 11.343/06, Título III, Capítulo III, arts. 27/30). 3. Ao USO da expressão "reincidência", também não se pode emprestar um sentido "popular", especialmente porque, em linha de princípio, somente disposição expressa em contrário na L. 11.343/06 afastaria a regra geral do C. Penal (C. Penal, art. 12). 4. Soma-se a tudo a previsão, como regra geral, ao processo de infrações atribuídas ao usuário de drogas, do rito estabelecido para os crimes de menor potencial ofensivo, possibilitando até mesmo a proposta de aplicação imediata da pena de que trata o art. 76 da L. 9.099/95 (art. 48, §§ 1º e 5º), bem como a disciplina da prescrição segundo as regras do art. 107 e seguintes do C. Penal (L. 11.343, art. 30). 6. Ocorrência, pois, de "despenalização", entendida como exclusão, para o tipo, das penas privativas de liberdade. 7. Questão de ordem resolvida no sentido de que a L. 11.343/06 não implicou abolitio criminis (C. Penal, art. 107). II. Prescrição: Consumação, à vista do art. 30 da L. 11.343/06, pelo decurso de mais de 2 anos dos fatos, sem qualquer causa interruptiva. III. Recurso extraordinário julgado prejudicado. (RE-QO 430105 - RJ - 1ª T. - Rel. Min. Sepúlveda Pertence - DJU 27.04.2007). Frise-se, por oportuno, que o princípio da insignificância é incompatível com a figura da posse de entorpecente para uso.

Não se pode olvidar que o legislador, ao editar a Lei nº 11.343/2006, optou por abrandar as sanções cominadas ao usuário de drogas, afastando a possibilidade de aplicação de penas privativas de liberdade e prevendo somente as sanções de advertência, de prestação de serviços à comunidade e de medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo, conforme os incisos do artigo 28, de molde a possibilitar a sua recuperação.

Vale dizer, a intenção do legislador foi a de impor ao usuário medidas de caráter educativo, objetivando, assim, alertá-lo sobre o risco de sua conduta para a própria saúde, além de evitar a reiteração do delito.

Nesse contexto, em razão da política criminal adotada pela Lei nº 11.343/2006, há de se reconhecer a tipicidade material do porte de substância entorpecente para consumo próprio, ainda que ínfima a quantidade de drogas apreendidas.

A reduzida quantidade de drogas integra a própria essência do crime de porte de substância entorpecente para consumo próprio, visto que, do contrário, poder-se-ia estar diante da hipótese do delito de tráfico de drogas, previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006.

Vale dizer, o tipo previsto no artigo 28 da Lei n. 11.343/2006 esgota-se, simplesmente, no fato de o agente trazer consigo, para uso próprio, qualquer substância entorpecente que possa causar dependência, sendo, por isso mesmo, irrelevante que a quantidade de drogas não produza, concretamente, danos ao bem jurídico tutelado, no caso, a saúde pública ou do próprio indivíduo.

Assim, não se pode aplicar o princípio da insignificância ao delito do artigo 28 da Lei nº 11.343/2006, sobretudo ao caso dos autos, sob pena de se tornar sem valia o dispositivo legal em comento e de se ter a própria revogação, contra legem, da norma penal incriminadora.

Confira-se:

"Posse de entorpecente para uso. Artigo 28, da Lei n.º 11.343/06. Réu surpreendido por policiais no momento em que adquiria uma pedra de "crack". Confissão do acusado respaldada pelos relatos dos policiais responsáveis pela diligência. Prova hábil. Condenação de rigor. Impossibilidade de aplicação do princípio da insignificância. Pena de prestação de serviços à comunidade adequada. Apelo improvido, afastada a matéria preliminar" (TJ/SP; Apelação 0021406-15.2011.8.26.0577; Relator(a): Pinheiro Franco; Comarca: São José dos Campos; Órgão julgador: 5ª Câmara de Direito Criminal; Data do julgamento: 02/05/2013).

Nesses termos, passo à dosimetria da medida.

Observando os elementos norteadores previstos no artigo 59 do Código Penal e 42 da Lei 11.343/06, tendo em vista a primariedade do réu (conforme certidão), a menoridade e a quantidade de entorpecente apreendido, entendo adequada para a punição e ressocialização do acusado a aplicação da medida prevista no artigo 28, inciso I, da Lei 11.343/06, qual seja, advertência sobre os efeitos da droga.

Por todo exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal movida pela Justiça Pública e o faço para CONDENAR o acusado EZEQUIEL VINÍCIUS DOS SANTOS PRIETO, qualificado nos autos, à pena advertência, por infração ao disposto no artigo 28 da Lei 11.343/06.

Advertência dada em audiência.

Sem custas nesta seara. Proceda-se às comunicações e anotações devidas.

Birigui, 22 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA